



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 158/16

בענין :

1. עמית איה
2. קוסטף יעל
3. קרפובסקי נירה
4. גת רפאל
5. גת שרה
- גוטמכר מרדכי
6. בללי אסתר
7. ברזילי יפה
8. ברזילי הילה
9. לויתן אריה
10. לויתן רבקה
11. רבר אביגדור
12. רבר כרמלה

ע"י ב"כ עו"ד דניאל שירן
משד' פל-ים 2, חיפה 3309502
טל': 04-8600824, פקס: 04-8600847

התובעים

נ ג ד

אריק אלגרבל

ע"י ב"כ עו"ד ענאן חמאם ו/או ירון חילו
מרח' הבנקים 3, חיפה 31000, ת.ד. 8
טל: 04-8643926, פקס: 04-8645801

הנתבע

פ ס ק - ד י נ

א. כללי

1. עניין לנו בתביעה לפי סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק") לאישור ביצוע עבודות ברכוש המשותף שמטרתן, בין היתר, בניית ארבע דירות חדשות. התביעה הוגשה על ידי בעליהן של 7 מתוך 8 דירות בבית המשותף שברחוב אבא חושי 3, חיפה, הידוע גם כגוש 10798 חלקה 35 (להלן: "הבית/הבית המשותף") כנגד בעליה של דירה אחת, הוא הנתבע, אשר לא נתן את הסכמתו לביצוע העבודות כפי שיפורט להלן.

2. הבית המשותף מכיל 8 תתי חלקה המשתרעות על פני שלוש קומות.
3. ביום 27.11.11 נחתם הסכם בין חברת יוזמה אלונים, תכנון ניהול וביצוע בע"מ (להלן: "היזם") לבין כל בעלי הדירות בבית לביצוע העבודות הכוללות, בין היתר, חיזוק יסודות הבניין לפי תוכנית קונסטרוקציה כנגד רעידות אדמה, תוספת 25 מ"ר לכל אחת מהדירות הקיימות בבית המשותף, כולל ממ"ד ומרפסת בשטח של 12 מ"ר ועוד.
- בתמורה לביצוע העבודות דלעיל הסכימו בעלי הדירות להעביר ליזם את גגות הבית וזכויות הבניה עליו לרבות הזכות להקמת 4 דירות חדשות הכל בהתאם ובכפוף לאישור הוועדה לתכנון ובניה במסגרת הבקשה להיתר בניה שתוגש (להלן: "ההסכם").
4. במועד החתימה על ההסכם טרם היה הנתבע בעלים של דירה בבית ומי שהייתה הבעלים של דירת הנתבע, הגב' אלגר בלו זורה דירה ז"ל, חתמה על ההסכם באמצעות אפוטרופסתה הגב' אלגר בלי דניס.
5. בעקבות סירוב הוועדה המקומית לאשר דירה בשטח של 250 מ"ר במסגרת הבקשה להיתר בנייה או בשל העובדה שהיזם העדיף לבנות 2 דירות בנות 125 מ"ר חלף דירה אחת בת 250 מ"ר חולק שטחה ל-2 דירות בנות 125 מ"ר כל אחת, באופן שחלף 4 דירות חדשות התבקשה בנייתן של 5 דירות חדשות אך בשטח כללי זהה.
6. היות והוועדה אסרה על היזם לעקור עצים קיימים בשטח, והיות ועתודת הקרקע הנותרת לא אפשרה בנייתן של חניות בהיקף הנדרש, נדרשו בעלי הדירות בבית לתכנן הקמת מכפילי חניה מכניים במקום. פתרון זה היה למורת רוחם של היזם ושל בעלי הדירות בבית ומשכך הציע היזם להקים חניון מקורה מתחת למבנה הקיים. עקב העלויות הגבוהות הכרוכות בהקמת חניון שכזה ביקש היזם לאפשר לו הקמת דירה שישית. בנוסף, התחייב היזם לשלם לכל אחד מבעלי הדירות בבית סך של 40,000 ₪ כהשתתפות בדמי שכירות לתקופת ביצוע העבודות.
7. ביום 27.11.11 חתמו כל בעלי הדירות בבית, למעט בעליה של תת חלקה מס' 5 על נספח להסכם בו נתנו הסכמתם לבנייתן של 6 דירות חדשות לטובת היזם (להלן: "הנספח להסכם").
8. ביום 11.2.16 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה את הבקשה להיתר בניה הכוללת הקמתן של 6 יחידות דיור חדשות חרף התנגדותו של הנתבע.

9. במועד כתיבת פסק הדין נמצא הפרויקט בשלבי סיום, בשלב עבודות גמר בדירות.

ב. תמצית טענות הצדדים

ב.1 טענות התובעים

10. 7 מתוך 8 בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לבנייה מושא ההליך. יש לכבד את רצון רוב בעלי הדירות בבית העולה כדי הרוב הדרוש לפי סעיף 5(א) לחוק החיזוק.

11. הגדלת התמורה מ-4 דירות ל-6 דירות נבעה מהנסיבות שפורטו מעלה ומרצונם של בעלי הדירות בבית לקבל חניה צמודה בחניון מקורה במקום חניה במכפיל חניה.

12. עבודות הבנייה נמצאות בעיצומן וסירובו של הנתבע לשתף פעולה גורם לתובעים לנזקים כספיים.

13. יש לאשר את העבודות ולמנות את ב"כ התובעים לחתום בשם הנתבע על כל המסמכים שיידרשו לצורך מימושו של הפרויקט.

ב.2 טענות הנתבע

14. לולא נעתרו בעלי הדירות בבית לבקשת היזם לחלק את הדירה המתוכננת בגודל של 250 מ"ר לשתי דירות בנות 125 מ"ר הייתה מצוקת החניה בבית מצומצמת יותר. כתוצאה מהסכמת בעלי הדירות לחלוקה האמורה נוצרה מצוקת חניה אותה ניצל היזם בכדי לשכנע את התובעים להקים להם חניון תת קרקעי בתמורה לכך שיאפשרו לו לבנות דירה נוספת, שישית במספר. נמצא כי היזם מבקש לבנות 6 דירות במקום 4 הדירות אשר הוקנו לו בהסכם, כל זאת ללא שניתנת לבעלי הדירות בבית תמורה הולמת.

15. התמורה שמקבלים בעלי הדירות מהיזם אינה מספקת. יש לבטל את הנספח להסכם ולחייב את היזם לבנות בהתאם להתחייבותו בהסכם.

16. לחילופין יש לחייב את היזם לשלם לבעלי הדירות בבית תמורה הוגנת בגין תוספת הזכויות שקיבל.

17. בעלי הדירות שחתמו על ההסכם ועל הנספח להסכם לא ידעו על מה הם חותמים.

18. יש לזקוף לחובת התובעים את העובדה שחמישה מהתובעים לא התייצבו להעיד. משלא העידו אין לראותם כמסכימים לבניה.

ג. מהלך הדיון

19. ביום 4.7.16 התקיים דיון הוכחות בתיק במסגרתו העידו מטעם התביעה: מר אביגדור רבר, תובע מס' 11, מר אריה לויתן, תובע מס' 9, מר אבי אלונים, נציג היזם ומר נתן בוכהנדלר, אדריכל הפרוייקט. מטעם ההגנה העידו הגב' יעל קוסטף, תובעת מס' 2, הגב' שרה גת, ביתה של גוטמכר מרים ז"ל (תובעת מס' 5 טרם שתוקן כתב התביעה) והנתבע בעצמו.

20. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם לעיל וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.

ד. דיון והכרעה

21. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולאשר את הבניה. הכול כפי שיפורט להלן.

22. על הצורך בחיזוק בתים מפני רעידות אדמה, צורך אשר היווה בסיס לחקיקתו של חוק החיזוק, עמדו בהרחבה בפסקי דין רבים, רובם פסקי דין של חברי המפקחים על רישום מקרקעין בלשכות השונות אליהם אני מפנה בעניין זה.

23. בחוק החיזוק קבע המחוקק מהו הרוב הדרוש לצורך ביצוע חיזוק הכרוך בהוספת דירות לבית, ומהי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין בתביעה לפי סעיף זה המגיעה לפתחו, וכך קובע הסעיף:

5"א) ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם לעניין ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה או דירות חדשות, שמספרן אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה (בסעיף זה המועד הקובע) וששטח רצפתן הכולל אינו עולה על

שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה לכך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל מי שהיה בעל דירה בבית המשותף במועד הקובע הזדמנות לטעון את טענותיו.

(ב) אישר המפקח ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות בתנאים וכן ליתן הוראות לעניין סדרי הרישום בלשכת רישום המקרקעין; כן רשאי המפקח, אם ראה שבנסיבות העניין קיימת הצדקה לעשות כן, למנות אדם שהוא עורך דין או רואה חשבון, ושאינו בעל דירה בבית המשותף שלגביו אושר ביצוע העבודה כאמור, אשר יהיה מוסמך, בהתאם להוראות המפקח, להתקשר בשם כל בעלי הדירות ביית המשותף לשם בניית הדירה החדשה ולהעברת הזכויות בה לאחר מכן.

24. בענייננו, הנתבע הגיש התנגדות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולאחר שהתנגדותו נדחתה לא הוגשה על ידו בקשה למתן צו מניעה אשר יאסור על התובעים לבנות, כך שהלכה למעשה נמצאת כיום הבניה בשלבי סיום. הנתבע עצמו העיד בעמ' 15 לפרוטוקול כדלהלן:

"מעולם לא עצרתי להם את העבודה. אני רוצה שהבניין יהיה שלם ואני רוצה שמה שכתוב בחוזה הראשון שכל מה שעובר ל 4 דירות, אמור להיות ליזם, והרווח מעבר לזה לבעלי הדירות כי אלו היו הזכויות שלנו מכח התב"ע." (הדגשה שלי י.ל.)

25. נמצא, אם כן, כי הנתבע אינו מתנגד לפרויקט הבנייה או להקמתן של 6 הדירות החדשות, אשר כבר נבנו, אלא טוען כי בפרויקט הנוכחי לא קיימת כדאיות כלכלית לבעלי הדירות בבית אשר נתנו ליזם 6 דירות חדשות ולא קיבלו תמורה הולמת לכך, ועל כן יש להפחית מהתמורה המשתלמת ליזם ולהעבירה לבעלי הדירות בבית.

26. בהקשר זה אציין כי ככלל שמורה לרוב בעלי הדירות בבית הסמכות להחליט על אופן ההתקשרות עם היזם וככל שהתקשרות זו שוויונית והגונה, הרי

שיש מקום לאשרה וסמכות המפקח על רישום מקרקעין במקרים אלו מצומצמת ביותר.

27. כך גם קבע כב' השופט יצחק כהן בע"א (חי') 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון (פורסם בנבו):

"המפקח על רישום מקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק על בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר." (פסק הדין אושר בעליון ברע"א 4138/10 קלצ'וק נ' אורון (פורסם בנבו).

28. גם בפסיקת המפקחים על רישום מקרקעין נקבע כי הרציונל העומד בבסיסו של חוק החיזוק הוא חיזוקו של הבית מפני רעידות אדמה ולא מקסום הרווח הכלכלי של בעלי הדירות בבית. (ראו תיק (נתניה) 78/12 אייזנר נ' ישראלי (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק 73/11 (ת"א) קופמן נ' שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים); תיק (ת"א) 556/12 בן יהודה נ' לוי (פורסם באתר משרד המשפטים)).

29. לטעמי, מקום בו 7 מ-8 בעלי דירות בבית בחרו להתקשר עם היזם וכל טענות הנתבע מתמצות בטענה כי הפרויקט אינו כדאי כלכלית במידה הראויה לבעלי הדירות בבית (טענה שכלל לא הוכחה) יביא הדבר לדחיית טענות הנתבע וקבלת התביעה.

30. ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן (פורסם בנבו), פירט בית המשפט מהן הבדיקות שעל המפקח על רישום מקרקעין לבצע טרם שיאושר ההסכם, וכך נקבע בפסק הדין:

"אשר על כן בבואו לבחון בקשה לאשר הסכם, חרף התנגדות של מיעוט מקרב הדיירים, עליו להקדים ולבחון את מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה לתת דעתו לשאלות הבאות: האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא היא בעלת אופי "עקרוני" ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התוכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים בבניין? האם התוכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תוכנית חלופית

**קונקרטיים והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג
לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר בשימת
שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התוכנית
לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין.**

31. אבחן להלן נתונים אלו בהקשר להסכם הרלוונטי.

32. בעדויות הצדדים ובכתבי הטענות הבהירו התובעים את הנסיבות שהביאו להגדלת התמורה הניתנת ליזם מ-4 דירות ל-6 דירות. מעדויות אלו עלה כי בעלי הדירות ביקשו מהיזם כי יבנה בבית חניון תת קרקעי חלף מכפילי חנייה, דבר שהיה כרוך בהוצאות ניכרות ליזם, ולפיכך ניאותו להגדיל את התמורה הניתנת ליזם. מעדויות אלו שוכנעתי כי בעלי הדירות ידעו היטב על מה ולמה הוגדלה התמורה שניתנה ליזם ולא מצאתי כי נכון להתערב בשיקולים כלכליים אלו.

33. לכך יש להוסיף את העובדה שהנתבע, אשר טען כי היזם לא נתן לבעלי הדירות בבית תמורה הוגנת בעבור 6 דירות אלו, לא תמך טענתו זו בשום ראיה שהיא. לא הוצגו הצעות חלופיות לבנייה במקום, לא הובאה כל חוות דעת שמאית שתתמוך בטענת התובע, כך שלמעשה טענתו נטענה בעלמא וכלל לא הוכחה.

34. זאת ועוד, לא הוכח לי כי ההסכם והנספח להסכם פוגעים יתר על המידה בנתבע או כי התמורה הניתנת לו פחותה מזו שמקבלים יתר בעלי הדירות בבית. מהתנהלות הצדדים בפניי וכן מעיון בהסכם שוכנעתי כי התובעים נהגו בשוויון כלפי כל בעלי הדירות וכי פעולת הרוב נעשתה בתום לב.

35. גם טענת הנתבע ולפיה ממילא עפ"י ההסכם צריך היה להשית את עלויות מכפילי החניה או הקמת החניה התת קרקעית על היזם אין לה על מה לסמוך. עפ"י סעיף 6.3 להסכם ניתן לבטל את ההסכם "היה ויתברר כי נדרשים שינויים בתוכניות המצורפות כנספח 2 להסכם זה, ואלו לא אושרו על ידי בעלי הדירות ו/או היזם תוך 14 יום מיום שהובאו השינויים לידיעת בעלי הדירות...".

36. מעדות עדי התביעה עלה כי מפאת העובדה שהעריה לא אשרה עקירתם של עצים בשטח בו תוכננה החניה לא נותרה ברירה אלא להקים מכפילי חניה בשטח הקרקע הפנוי, או לחפור ולהקים חניה מקורה תחת המבנה. עוד עלה מהעדויות כי בעלי הדירות בכרו את הקמת החניון המקורה תחת הצבת מכפילי חניה ומשום כך נכונים היו לפצות את היזם על ההשקעה העצומה

הכרוכה בהקמת חניון ע"י מתן דירה נוספת. (ראו עדות מר רבר בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 5-17, ראו עדות נציג היזם בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 10-29, וראו עדות מר לויתן בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 19-31).

37. הפועל היוצא הוא שהיזם לא היה מחויב לשאת בהוצאות שנגרמו כתוצאה מדרישות הוועדה והוא היה רשאי לבטל את ההסכם בהינתן הצורך במכפילי חניה, ועל כן טבעי כי בעלי הדירות בבית ביקשו לשפר את התמורה הניתנת לו על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל, וזאת מתוך הבנה כי העלויות הכרוכות בפתרון החלופי המושתות על היזם כתוצאה מדרישות הוועדה המקומית עלו.

38. למקרא ההסכם והנספח להסכם נחה דעתי כי ההסכם סביר ומאוזן. הטענה לחוסר הוגנות כלכלית לא הוכחה, ולראיה 7 מתוך 8 בעלי דירות בבית נתנו הסכמתם לכך.

39. אמנם הנתבע טען כי התובעים חתמו ללא שידעו על מה הם חותמים, וכי הופעלו עליהם לחצים לחתום, אך מעדויות העדים שנשמעו לפני לא שוכנעתי באמור, ומעדיפה אני בהקשר זה את גרסתו של התובע מר רבר בעדותו בעמ' 6 לפרוטוקול שורה 39 :

"הדיירים זה אנשים מבוגרים וכל אחד יכול לעשות מה שטוב לו."

40. העדים שהזמין הנתבע כעדים מטעמו סתרו את גרסתו זו עת העידו כי חתמו מרצון. וראו בעניין זה את עדותה של הגב' קוסטף, שזומנה כעדת הגנה, מהם עלה כי בשלב בו חתמה על הנספח להסכם המאפשר ליזם לבנות 6 דירות, לא הופעלו עליה לחצים. והיא פנתה מיוזמתה לב"כ היזם וביקשה לחתום על המסמכים (ראו עדותה בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 14-30).

וראו גם את עדותה של הגב' שרה גת, אשר זומנה אף היא כעדת הגנה, ממנה עלה כי ידעה על כל השתלשלות העניינים בפרויקט, נתנה הסכמה לבנייה מושא ההליך מדעת ואישרה כי היא עדיין תומכת בפרויקט (ראו עדותה בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 39 ואילך).

41. לכך יש להוסיף את העובדה שחתימותיהם של בעלי הדירות אומתו על ידי עו"ד כדרך שמאמתים שטר עסקה, לאחר שהוסבר להם על מה הם חותמים.

42. מצאתי גם לדחות את טענת הנתבע כי אי התייצבות מקצת התובעים להעיד כמוה כאי מתן הסכמה לעבודות החיזוק.

43. כאשר מדובר בעבודות בנייה הטעונות הסכמה מפורשת של בעלי דירות בבית, על מבקשי ההרחבה/הבניה מוטל להוכיח כי באמתחתם ההסכמה הנדרשת בחוק. הטלת הנטל על כתפי מבקשי ההרחבה/הבניה נובעת מייחודיותן של הוראות חוק המקרקעין וחוק החיזוק המתירות לרוב מיוחד לפגוע בקניינו של המיעוט, ראו א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק שלישי, 211-213. זה גם הטעם לכך שעל מבקשי ההרחבה/הבניה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת, והם לא יכולים לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת. יחד עם זאת, מבקשי ההרחבה/הבניה יוצאים ידי חובתם, בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת מטעם בעלי הזכויות כאמור, וככל שהציגו מסמך כזה, הנטל להפריך את ההסכמה עובר לכתפי הנתבע הטוען כנגד אותן חתימות.

44. היות והתובעים הציגו את ההסכמות שנתנו להם על גבי ההסכם והנספח להסכם, על הנתבע להוכיח כי הסכמות אלו בטלות. משלא הצליח הנתבע להפריך הסכמות אלו - ובשים לב לכך שהעבודות כבר הסתיימו ללא התנגדות מטעם מי מבעלי הדירות - מוצאת אני לקבוע כי בעלי הדירות החתומים על מסמכים אלו נתנו הסכמתם לבניה.

45. טרם סיום אציין כי דרישת הנתבע לשינוי התמורה אשר ניתנת ליזם, כעת, שעה שעבודות הבנייה הגיעו כמעט לסיומן מוקשית בעיניי. אין בידי להלום שהיזם, אשר בנה בהתאם להסכמות ההסכם והנספח להסכם, ובהתאם להיתר בניה כדין, יהא חשוף עם סיומה של הבניה להעלאת טענות בכל הנוגע לתמורה שסוכמה בהסכם ובנספח להסכם. ראוי היה להעלות טענות אלו טרם ביצוע הבניה ולא לאחר מעשה.

ה. סיכום

46. אשר על כן, מוצאת אני לקבל את התביעה ולאשר את ביצוע העבודות ברכוש המשותף חרף התנגדות הנתבע.

47. מתוקף סמכותי לפי סעיף 5 (ב) לחוק החיזוק אני ממנה את עו"ד דניאל שירן מ.ר. 5733 להתקשר ולחתום בשם הנתבע כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות על ההסכם והנספחים לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על

הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל טפסים ומסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

48. ניתנת בזה לנתבע שהות של 7 ימים לחתום על ההסכם ונספחיו, לרבות על ייפוי כוח לטובת ב"כ התובעים. לא ייחתמו המסמכים במועד יכנס לתוקף מינויו של עו"ד שירן.

49. הנתבע ישלם לבא כוח התובעים את הוצאות ההליך לרבות אגרת משפט ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (17.3.16) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ט' באלול תשע"ו (18.9.16)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין